

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（権利関係・法改正重点）

第 1 部：問題編 / 最新法令準拠

問 1 A が B に対し A 所有の甲土地を売却し、B が甲土地を C に転売した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- ア. A の錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合、B が A の錯誤を知らず、知らなかったことに重大な過失もなく、かつ、A と同一の錯誤に陥っていなかったとしても、A は、錯誤を理由に AB 間の売買契約を取り消すことができる。
- イ. A が B の強迫により AB 間の売買契約を締結し、B が善意無過失の C に甲土地を転売した後に A が強迫を理由に契約を取り消した場合、A は、その取消しを C に対抗することができない。
- ウ. A が B の詐欺を理由に AB 間の売買契約を取り消した後に、B が C に甲土地を転売した場合、A と C とは対抗関係に立ち、C が先に所有権移転登記を備えたときは、A は甲土地の所有権を C に対抗することができない。
- エ. A が第三者 D の詐欺により AB 間の売買契約を締結した場合、B がその事実を知ることができたにすぎず、知っていたわけではないときは、A は、詐欺を理由に当該契約を取り消すことができない。

問 2 代理に関する次の a～d の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. 無権代理人が本人を単独で相続した場合、本人が自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位を生じ、無権代理行為は当然に有効となる。
 - b. 本人が無権代理人を相続した場合、本人は無権代理行為の追認を拒絶することができるが、無権代理人が相手方に対して負うべき民法第 117 条の責任は相続により承継する。
 - c. 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
 - d. 無権代理の相手方が、本人に対し、相当の期間を定めて追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 3 時効の完成猶予及び更新に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、原則として、その合意があった時から 1 年を経過した時までの間は、時効は、完成しない。
- イ. 催告があったときは、その時から 1 年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
- ウ. 裁判上の請求により確定判決によって権利が確定したときは、時効は更新され、確定判決によって確定した権利の時効期間は、5 年となる。
- エ. 仮差押えがあったときは、時効は更新され、その事由が終了した時から新たにその進行を始める。

問 4 令和 5 年 4 月 1 日施行の改正後の民法に規定する相隣関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 土地の所有者は、境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕のため必要な範囲内で隣地を使用することができるが、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
- イ. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合において、竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときであっても、竹木の所有者にその枝を切除させなければならず、自らその枝を切り取ることはできない。
- ウ. 土地の所有者は、他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給を受けることができないときは、必要な範囲内で他の土地に設備を設置することができ、この場合、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地の所有者に通知する必要はない。
- エ. 土地の所有者が隣地を使用する権利を行使した場合において、隣地の所有者が損害を受けたときであっても、その損害について償金を支払う必要はない。

問 5 令和5年4月1日施行の改正後の民法に規定する共有に関する次のa～dの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 共有物に変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。）を加えるには他の共有者全員の同意を要するが、形状又は効用の著しい変更を伴わない変更（いわゆる軽微変更）は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することができる。
 - b. 共有物である建物について、存続期間を5年とする賃借権を設定するには、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決すれば足りる。
 - c. 共有者が他の共有者の所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
 - d. 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負わない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 6 所有者不明土地等に関する制度に関する次の記述のうち、民法及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地を対象として、所有者不明土地管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
- イ. 所有者不明土地管理人は、保存行為及び管理の対象である土地の性質を変えない範囲内においてその利用又は改良を目的とする行為の範囲を超える行為（例えば土地の売却）であっても、裁判所の許可を得ることなくすることができる。
- ウ. 管理不全土地管理命令は、所有者による土地の管理が不相当であることによって他人の権利が侵害されるおそれがある場合に発せられるものであり、当該土地の所有者の所在が判明しているときは、発することができない。
- エ. 相続により土地の所有権を取得した相続人は、法務大臣の承認を受ければ、負担金を納付することなく、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる。

問 7 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- ア. 抵当権者は、抵当不動産の賃借人が取得する転賃賃料債権について、原則として、物上代位権を行使することができる。
- イ. 抵当権の目的である建物が火災により焼失した場合、抵当権者は、建物所有者が取得する火災保険金請求権に物上代位することができ、その保険金の払渡し前に差押えをする必要はない。
- ウ. 抵当権の順位の変更は、各抵当権者の合意のみによって効力を生じ、利害関係を有する者の承諾や登記は要しない。
- エ. 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、建物だけに抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について地上権が設定されたものとみなされる。

問 8 AがBに対しA所有の建物を賃貸し、Bが敷金を差し入れて当該建物の引渡しを受けている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- ア. AがCに当該建物を譲渡し、Cへの所有権移転登記がされた場合、AC間で賃貸人たる地位をAに留保する旨の合意等がない限り、賃貸人たる地位はCに移転し、CはBに対して賃料を請求することができる。
- イ. Bは、賃貸借の継続中、Aに対し、敷金をその延滞賃料債務の弁済に充てることを請求することができる。
- ウ. 賃貸借が終了した場合、Aの敷金返還債務とBの建物明渡債務とは同時履行の關係に立つ。
- エ. BがAの承諾を得て当該建物をDに転貸した場合、DはAに対して直接に義務を負うことはない。

問 9 令和5年4月1日施行の改正後の民法に規定する遺産分割に関する次のa～dの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、原則として、特別受益及び寄与分に関する規定は適用されず、法定相続分又は指定相続分により分割することになる。
 - b. 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたときは、10年を経過した後であっても、特別受益及び寄与分を考慮した具体的相続分による分割を求めることができる。
 - c. 共同相続人は、相続開始の時から10年を経過した後であっても、遺産の分割の協議をすることができる。
 - d. 相続開始の時から10年を経過した後は、相続人全員が具体的相続分による分割をすることに合意したとしても、法定相続分又は指定相続分によらない遺産の分割の協議をすることはできない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 10 相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 配偶者居住権の存続期間は、遺産の分割の協議に別段の定めがない限り、10年である。
- イ. 遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払に代えて、遺贈又は贈与の目的物の返還を請求することができる。
- ウ. 相続の放棄をしようとする者は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
- エ. 遺留分の放棄は、相続の開始前においては、家庭裁判所の許可を受けたとしても、することができない。

問 11 定期借地権及び定期建物賃貸借に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば（令和4年5月18日施行の改正後の規定によるものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 定期建物賃貸借の契約は、書面によってしなければならない、その内容を記録した電磁的記録によってすることはできない。
- イ. 定期建物賃貸借をしようとする建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、契約の更新がなく期間の満了により終了することについて書面を交付して説明しなければならないが、この書面の交付に代えて、建物の賃借人の承諾を得ることなく、電磁的方法により提供することができる。
- ウ. 存続期間を50年以上とする借地権を設定する場合における、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨の特約は、公正証書によってしなければならない、その他の書面又は電磁的記録によってした特約は無効である。
- エ. 期間が1年以上である定期建物賃貸借において、建物の賃貸人が期間満了の1年前から6か月前までの間に建物の賃借人に対し期間満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなかった場合でも、その後に通達をしたときは、その通知の日から6か月を経過した後は、終了を建物の賃借人に対抗することができる。

問 12 令和8年4月1日施行の改正後の建物の区分所有等に関する法律（以下この問において「法」という。）に規定する集会の決議に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、全区分所有者を基準として、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
- イ. 集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決する。
- ウ. 集会に出席しない区分所有者は、書面によって議決権を行使することはできず、代理人によってのみ議決権を行使することができる。
- エ. 共用部分の管理に関する事項（共用部分の変更及び保存行為を除く。）は、規約に別段の定めがない限り、改正後も、全区分所有者の過半数かつ全議決権の過半数の賛成がなければ決することができない。

問 13 区分所有者が40人（議決権は各1個で合計40個）であるマンションにおいて、共用部分の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴うもの）を集会の決議で行う場合に関する次の記述のうち、令和8年4月1日施行の改正後の建物の区分所有等に関する法律の規定によれば（規約に別段の定めはなく、所在等不明区分所有者の除外決定はないものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 集会に区分所有者22人（議決権22個）が出席し、そのうち17人（議決権17個）が賛成した場合、当該決議は成立する。
- イ. 集会に区分所有者20人（議決権20個）が出席し、出席者全員が賛成した場合、当該決議は成立する。
- ウ. 集会に区分所有者30人（議決権30個）が出席し、そのうち22人（議決権22個）が賛成した場合、当該決議は成立する。
- エ. 改正後においても、当該決議には、集会への出席者数にかかわらず、全区分所有者の4分の3に当たる30人（議決権30個）以上の賛成が必要である。

問 14 令和8年4月1日施行の改正後の建物の区分所有等に関する法律に規定する所在等不明区分所有者の除外に関する次のa～dの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 所在等不明区分所有者は、裁判所の決定がなくても、当然に集会の決議における区分所有者及び議決権の数から除外される。
- b. 所在等不明区分所有者を集会の決議から除外する旨の裁判所の決定の請求は、区分所有者のほか、管理者や管理組合法人もすることができる。
- c. 除外の決定を受けた所在等不明区分所有者に対しては、集会の招集の通知を発することを要しない。
- d. 除外の決定の効果は普通決議にのみ及び、建替え決議における区分所有者及び議決権の数からは、所在等不明区分所有者を除外することはできない。

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問 15 令和8年4月1日施行の改正後の建物の区分所有等に関する法律に規定する建替え決議に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 建替え決議は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各5分の4以上の多数で行うことができる。
- イ. 建替え決議の要件は、改正により、建物の状況にかかわらず一律に、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数に引き下げられた。
- ウ. 建物が耐震性の不足、火災に対する安全性の不足、外壁等の剥落により周辺に危害を生ずるおそれ等の客観的な事由に該当する場合には、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で建替え決議をすることができる。
- エ. 建替え決議においては、所在等不明区分所有者の除外の決定を受けた場合であっても、その者を区分所有者及び議決権の数から除外することはできない。

問 16 令和8年4月1日施行の改正後の建物の区分所有等に関する法律により新設された制度に関する次のa～dの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

- a. 建物を取り壊さずに一棟全体を大規模に改修するための建物更新決議が新設されたが、その決議は、集会において区分所有者及び議決権の各過半数で行うことができる。
- b. 所有者不明専有部分管理命令は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分について、裁判所が、必要があると認めるときに、利害関係人の請求により発することができる。
- c. 管理不全専有部分管理命令は、区分所有者の所在が不明である場合に限り、発することができる。
- d. 建物及びその敷地を一括して売却する建物敷地売却決議や、建物を取り壊してその敷地を売却する建物取壊し敷地売却決議の制度が新設された。

- ア. a、b
- イ. a、c
- ウ. b、d
- エ. c、d

問 17 令和8年4月1日施行の改正後の建物の区分所有等に関する法律に規定する規約の設定等の決議に関する次のa～dの記述のうち（規約に別段の定めはないものとする。）、正しいものはいくつあるか。

- a. 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者の過半数であって議決権の過半数を有するものが出席した集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。
- b. 規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
- c. 共同の利益に反する行為をした区分所有者に対する専有部分の使用禁止の請求の訴えの提起は、集会の普通決議で足りる。
- d. 規約の変更は、集会に出席した区分所有者の過半数の賛成があれば、議決権の多寡にかかわらず、することができる。

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問 18 不動産登記法に規定する登記の申請義務に関する次の a～d の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、変更の登記を申請しなければならない。
 - b. 正当な理由がないのに a の変更の登記の申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処せられる。
 - c. 相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならない。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられる。
 - d. 令和8年4月1日より前に住所を移転し、その変更の登記をしていない所有権の登記名義人は、原則として、令和8年4月1日から2年以内に住所の変更の登記を申請しなければならない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 19 甲土地の所有権の登記名義人である個人 A に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. A が死亡し、A の子 B 及び C が A を共同相続した場合において、B が相続人申告登記の申出をした後に、BC 間の遺産分割協議により B が甲土地を取得したときは、B は、相続人申告登記の申出をしている以上、遺産分割の結果に基づく所有権移転登記を申請する義務を負わない。
- イ. A が住所を移転した場合、登記官は、住民基本台帳ネットワークシステム等から取得した情報に基づき、A からの申出がなくても、職権で住所の変更の登記をすることができる。
- ウ. A が死亡した場合における相続人申告登記の申出は、A の法定相続人の全員が共同してしなければならない。
- エ. 令和8年2月2日以降、A は、登記官に対し、自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的に証明した書面（所有不動産記録証明書）の交付を請求することができる。

問 20 相続登記及び住所等変更登記の申請義務に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 相続登記の申請義務は、令和6年4月1日より前に開始した相続により所有権を取得した相続人には課されない。
- イ. 令和6年4月1日より前に開始した相続により不動産の所有権を取得し、そのことを知っていた相続人は、原則として、令和9年3月31日までに相続登記を申請しなければならない。
- ウ. 住所等の変更の登記の申請義務は自然人である所有権の登記名義人にのみ課されるものであり、法人である所有権の登記名義人は、名称や住所に変更があっても、その変更の登記を申請する義務を負わない。
- エ. 所有権の登記名義人の住所について変更があった場合における変更の登記の申請期間は、変更があった日から3年以内である。